主題精選：指界 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 地籍圖重測之土地所有權人指界
發布日期: 2024-02-15
內文
地籍圖重測時，土地所有權人未到場指界、到場而不能指界及到場不指界等三種情形，地政機
關應如何處理？
【解答】
• (一) 土地所有權人未到場指界：地政機關應依下列順序逕行施測：①鄰地界址；②現使用人
之指界；③參照舊地籍圖；④地方習慣。
• (二) 土地所有權人到場不能指界：地政機關得參照舊地籍圖及其他可靠資料，協助指界，並
依下列方式辦理：
1. 土地所有權人同意該協助指界之結果者，視同其自行指界。
2. 土地所有權人不同意該協助指界之結果且未能自行指界者，地政機關應依下列順序逕行施
測：①鄰地界址；②現使用人之指界；③參照舊地籍圖；④地方習慣。
3. 土地所有權人不同意該協助指界之結果而產生界址爭議者，地政機關應予以調處，不服調
處，應於接到調處通知後十五日內，向司法機關訴請處理，逾期不起訴者，依原調處結果
辦理。
• (三) 土地所有權人到場而不指界：地政機關應依下列順序逕行施測：①鄰地界址；②現使用
人之指界；③參照舊地籍圖；④地方習慣。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 地籍圖重測時，土地所有權人「指界」之法律性
質
發布日期: 2023-07-20
內文
「指界」是土地所有權人之權利，也是義務。茲分析如下：
• (一) 土地所有權人之權利：「指界」屬於土地所有權人之權利。權利可以行使，亦可以不行
使。因此，土地所有權人可以行使指界，亦可以不行使指界。
1. 土地所有權人行使指界：地政機關依土地所有權人之指界結果，進行施測。但因指界而與
鄰地所有權人發生界址爭議時，應由該管直轄市或縣（市）地政機關予以調處，不服調處
者，應於接到調處通知後十五日內，向司法機關訴請處理，逾期不起訴者，依原調處結果
辦理之（土§46-2II、§59II）。
2. 土地所有權人不行使指界： 地政機關得依下列順序逕行施測： (1)鄰近界址。 (2)現使用人
之指界。 (3)參照舊地籍圖。 (4)地方習慣。（土§46-2I）
• (二) 土地所有權人之義務：「指界」屬於土地所有
權人之義務。因此，土地所有權人未行使指界，將
受到不利之影響。土地法第46條之3第1項及第2項
規定：「重新實施地籍測量之結果，應予公告，其
期間為三十日。土地所有權人認為前項測量結果有
錯誤，除未依前條之規定設立界標或到場指界者
外，得於公告期間內，向該管地政機關繳納複丈
費，聲請複丈。經複丈者，不得再聲請複丈。」準
此，土地所有權人未行使指界，不得申請異議複
丈。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下